

STRENG GEPRÜFTE UŞŪL-, ḤADĪṬ- UND QUELLENFASSUNG



Al-Iğtihād wa-t-Taqlīd

Wer darf aus Qur'ān und Sunnah selbst urteilen - und wann muss man qualifizierte Gelehrte fragen?

الاجتهاد والتقليد وشروط المفتي والمستفتي

Qur'ān, authentische Sunnah und direkt überprüfte Uşūltexte. Mit Muğtahid, Muftī, Mustaftī, Madhhabbindung, Fatwā, Ittibā', Taqlīd und den Grenzen eigenständiger Ableitung.

DAR AL TAWḤĪD · by Serhat Abu Malik

dar-al-tawhid.de

PRÜFMETHODIK

Was „streng geprüft“ in dieser Fassung bedeutet

Diese Untersuchung trennt tragende Offenbarungsbelege, direkte klassische Autorentexte und quellenbasierte Synthesen sichtbar voneinander.

A · Offenbarungsbeleg

Qur'ān oder authentisch überlieferte marfū'-Sunnah. Ḥadīṭstatus wird ausdrücklich genannt.

B · Aṭar / direkter Autorentext

Belastbarer früher Aṭar oder nachprüfbarer Wortlaut eines klassischen Uṣūl-/Fiqh-Autors. Bei Aṭar wird der Überlieferungsstatus genannt; bei Autorentexten wird kein Ḥadīṭ-Isnād fingiert.

C · Kontext / Synthese

Quellenbasierte Einordnung, Vergleich oder Schlussfolgerung. Sie wird nicht als wörtliches Zitat oder Iğmā' ausgegeben.

D · nicht tragend

Schwach, strittig, indirekt überliefert oder für die konkrete Schlussfolgerung nicht präzise genug. Solches Material trägt kein Ergebnis.

Fünf Prüfungen pro Aussage

1. Ṭubūt/Zuschreibung · 2. exakter Wortlaut · 3. deutsche Bedeutungswiedergabe · 4. tatsächliche Beweisrichtung · 5. Fundstelle und Direktnachweis.

Iğmā'-Regel: Diese PDF erzeugt keinen Konsens aus Tabellen oder aus der Übereinstimmung einiger Autoren. Wenn ein klassischer Autor einen Konsens berichtet, steht ausdrücklich: „Autor X berichtet ...“.

INHALT UND QUELLENSTATUS

Aufbau der quellengeprüften Fassung

01	Begriffe und Grenzen	4	09	Taqlīd-Terminologie	15
02	Qur'ānischer Prüfraumen	5	10	Ibn Qudāmāh	16
03	Kontext von 16:43	6	11	Wen fragt der Laie?	17
04	Authentische Sunnah	7	12	Vier Rechtsschulen	18
05	Aš-Šāfi'ī	9	13	Madhhab / Ittibā' / Ḥadīṭ	19
06	Al-Ġazālī	10	14	Gesicherter Befund	20
07	Al-Ġaṣṣāṣ	12	15	Praktische Matrix	21
08	Al-Khaṭīb / Ibn 'Abd al-Barr	14	16	Ausgeschlossene Beweise	22
			17	Schlussergebnis / Quellen	23

Abgrenzungen der Quellenarbeit

Q 4:83 und Q 9:122 tragen hier nicht den Grundbeweis. Ein nicht gesondert gradierter 'Amr-b.-Qays-Athar sowie indirekte oder populäre Zuschreibungen ohne ausreichend geprüften Originalnachweis werden nicht tragend verwendet. „Ittibā' = gut / Taqlīd = immer schlecht“ wird nicht als einheitliche klassische Terminologie behauptet. Ebenso wird aus dem bloßen Grundsatz des Fragens keine universelle lebenslange Bindung jedes Laien an genau einen benannten Madhhab konstruiert.

Seitenökonomie

Kapitel beginnen nur dort neu, wo die Beweisart oder die rechtliche Ebene wechselt. Zitat, Übersetzung, Fundstelle und Direktnachweis bleiben möglichst zusammen.

BEGRIFFE

Iğtihād, Taqlid und Ittibā‘ nicht vermischen

Die wichtigste Trennung ist nicht ein Schlagwort, sondern die tatsächliche fachliche Fähigkeit zur Ableitung.

Begriff	In dieser PDF streng verwendete Bedeutung
Iğtihād	Fachliche Ausschöpfung der eigenen Fähigkeit zur Ermittlung eines Sharī‘ah-Urteils aus seinen anerkannten Beweiswegen.
Muğtahid	Wer die für den konkreten Ableitungsbereich erforderlichen wissenschaftlichen Werkzeuge tatsächlich besitzt.
Mufti	Wer in dem betreffenden Bereich zur Rechtsauskunft qualifiziert ist. Das Etikett allein beweist die Qualifikation nicht.
Mustafti / ‘Ammī	Der Fragende, der den betreffenden Ḥukm nicht selbständig aus den Beweisen ableiten kann.
Taqlid	Technischer Ausdruck mit unterschiedlicher klassischer Verwendung. Deshalb wird nicht jede Verwendung des Wortes automatisch gleich gewertet.
Ittibā‘	„Folgen“. In dieser Untersuchung kein künstlich festgelegter Gegenbegriff, aus dem allein ein Ḥukm abgeleitet wird.

DIREKTER AUTORENTEXT

وَالِإِجْتِهَادَ التَّامُّ أَنْ يَبْذُلَ الْوُسْعَ فِي الطَّلَبِ حَتَّى يَحْسَ مِنْ نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ عَنْ مَزِيدِ طَلَبٍ

„Vollständiger Iğtihād bedeutet, die mögliche Anstrengung bei der Suche auszuschöpfen, bis man keine weitere Suche mehr zu leisten vermag.“

Al-Ġazālī, al-Mustaṣfā, Bd. 1, S. 342. [Direktnachweis](#)

Konsequenz

Nicht die Zahl gelesener Ḥadīth oder das Selbstetikett entscheidet über den Rang des Muğtahid, sondern die für die konkrete Ableitung benötigte Befähigung.

QUR’ĀN

Nicht ohne Wissen sprechen - Streit auf Offenbarung zurückführen

QUR’ĀN · PRIMÄRBELEG

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

„... und dass ihr über Allah sagt, was ihr nicht wisst.“

Qur’ān 7:33. Aṭ-Ṭabarī erklärt den Vers ausdrücklich auch auf das Zuschreiben von Verbot, Gebot oder Erlaubnis ohne Wissen. [Tafsir at-Ṭabarī](#)

QUR’ĀN · PRIMÄRBELEG

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

„Wenn ihr über etwas streitet, bringt es zu Allah und zum Gesandten zurück.“

Qur’ān 4:59. Aṭ-Ṭabarī: Rückführung zu Allah = zu Seinem Buch; nach dem Tod des Gesandten ﷺ zu seiner Sunnah. [Tafsir at-Ṭabarī](#)

Was diese beiden Verse sicher tragen

Rechtsbehauptungen dürfen Allah nicht ohne Wissen zugeschrieben werden; und im Streit bleibt die Offenbarung der letzte Maßstab. Daraus folgt jedoch noch nicht, dass jeder einzelne Muslim selbst alle konkurrierenden Einzelbeweise juristisch gewichten muss.

Zwei verschiedene Ebenen

Normquelle: Qur'ān und Sunnah. **Fachliche Tätigkeit:** Wie ein konkretes Urteil aus allen einschlägigen Texten, Sprachregeln, Iğmā'-Fragen und Konfliktregeln abgeleitet wird. Die zweite Ebene ist Gegenstand des Iğtihād.

KONTEXTPRÜFUNG

„Fragt die Leute des Wissens“ - aber ohne den Verskontext zu verbiegen

QUR'ĀN

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

„Fragt die Leute der Erinnerung, wenn ihr nicht wisst.“

Qur'ān 16:43. [Tafsīr at-Tabarī](#)

Kontextprüfung: wichtig

Aṭ-Ṭabarī versteht „Ahl adh-Dhikr“ im unmittelbaren Verskontext als Kenner früherer Offenbarungsschriften, die bestätigen können, dass frühere Gesandte Menschen waren. Die allgemeine fiqhrechtliche Anwendung wird in dieser PDF deshalb **nicht** aus diesem Tafsīr allein behauptet.

Warum der Vers trotzdem in der Uṣūl-Diskussion steht

Al-Ġaṣṣāṣ, al-Khaṭīb al-Baġdādī und Ibn 'Abd al-Barr führen 16:43 selbst in ihren Kapiteln über den Nichtfachkundigen und das Fragen von Gelehrten an. Diese direkte klassische Anwendung wird auf den Seiten 13-14 belegt.

Nicht als selbständiger Hauptbeweis verwendet

Text	Auditentscheidung
Qur'ān 4:83	Unmittelbarer Kontext: Nachrichten über Sicherheit und Furcht. Daher hier kein alleiniger Grundbeweis für allgemeine Fiqh-Iğtihād-Stufen.
Qur'ān 9:122	Wird von Uṣūl-Autoren herangezogen; aṭ-Ṭabarī überliefert jedoch unterschiedliche Kontextlesarten. Deshalb trägt der Vers hier nicht allein die zentrale These.

ṢAḤĪḤE SUNNAH

Der qualifizierte Iğtihād: richtig = zwei Löhne, Irrtum = ein Lohn

ṢAḤĪḤE MARFŪ'

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَدَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَدَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

„Wenn der Richter urteilt, Iğtihād betreibt und richtig liegt, hat er zwei Löhne; irrt er, hat er einen Lohn.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 7352; Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 1716. Über 'Amr ibn al-'Āṣ. [Dorar · Aṣl/Ṣarḥ](#)

Was der Ḥadīṭ beweist

Der Ḥadīṭ bestätigt, dass ein ḥākim beim Urteilen Iğtihād betreiben und dabei richtig liegen oder irren kann. Dass eigenständiger Iğtihād fachliche Voraussetzungen hat, wird auf den folgenden Seiten aus direkten Uṣūltexten belegt.

Was er nicht beweist

Er ist kein Freibrief für den Unqualifizierten. Dass Iğtihād wissenschaftliche Voraussetzungen hat, wird nicht aus einer modernen Erklärung erfunden, sondern anschließend mit direkten Uşūltexten von aš-Šāfi‘ī, al-Ġazālī, al-Ġaṣṣāṣ und Ibn Qudāmāh belegt.

Prüffazit: Der in der Sunnah anerkannte Iğtihād des urteilenden Fachmanns und eine Rechtsauskunft ohne Wissen dürfen nicht gleichgesetzt werden; die fachlichen Voraussetzungen werden anschließend aus den Uşūltexten bestimmt.

SUNNAH UND ŞAĤĀBĪ-ĀṬAR

Fatwā ohne Wissen - und die Pflicht, die eigene Grenze zu kennen

ŞAĤĪĤ MARFŪ‘

فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

„Sie wurden gefragt, gaben ohne Wissen Fatwā, gingen irre und führten andere irre.“

Şaĥiḥ al-Buḥārī Nr. 100; Şaĥiḥ Muslim Nr. 2673. Über ‘Abd Allāh ibn ‘Amr. [Dorar · beide Aşl-Texte](#)

ŞAĤĪĤ ĀṬAR · ŞAĤĀBĪ

وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ؛ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ

„Wer nicht weiß, soll sagen: Allah weiß es am besten; denn zum Wissen gehört, bei dem, was man nicht weiß, zu sagen: Allah weiß es am besten.“

‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd رضى الله عنه. Şaĥiḥ al-Buḥārī Nr. 4774; Muslim Nr. 2798 mit geringfügiger Abweichung. [Dorar · Şaĥiḥ-Āṭar](#)

Stärkste Kombination

Der Richter-Ḥadīṭ bestätigt Iğtihād im Urteil; der zweite marfū‘e Ḥadīṭ verurteilt Fatwā ohne Wissen; Ibn Mas‘ūd’s şaĥiḥ überlieferter Āṭar macht das Eingeständnis „Allah weiß es am besten“ ausdrücklich zu einem Teil des Wissens. Zusammen trennen diese Texte fachliche Ableitung von unbegründetem Sprechen.

Keine Scheinsicherheit

Die Feststellung, dass ein Ḥadīṭ authentisch überliefert ist, klärt die Ebene des Ṭubūt. Ob und wie er eine konkrete Fiqhfrage entscheidet, verlangt zusätzlich die Prüfung seiner Dalālah, möglicher Spezifizierung oder Einschränkung, Naskh, weiterer einschlägiger Texte und gegebenenfalls feststehender Iğmā‘-Fragen. Genau diese breitere Werkzeugeite zeigt aš-Šāfi‘ī auf der nächsten Seite.

Ṭubūt ≠ vollständige Anwendung

„Şaĥiḥ“ beantwortet primär die Frage, ob die Überlieferung feststeht. Die juristische Dalālah und Anwendung sind eine weitere fachliche Stufe.

AŠ-ŠĀFI'Ī

Erlaubt und verboten nur aus Wissen - Qiyās nur mit Werkzeugen

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَبَدًا أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ حَلًّا وَلَا حَرْمًا إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ

DIREKTER AUTORENTEXT

„Niemand darf über etwas sagen: erlaubt oder verboten, außer von einer Seite des Wissens.“

Aš-Šāfi'ī, ar-Risālah, S. 39, Nr. 120. [Shamela](#) [Scan](#)

وَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقِيسَ حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا بِمَا مَضَى قَبْلَهُ

DIREKTER AUTORENTEXT

„Niemand darf Qiyās betreiben, bis er das Vorangegangene kennt.“

Aš-Šāfi'ī, ar-Risālah, S. 510, Nr. 1471. [Shamela](#) [Scan](#)

Was unmittelbar danach genannt wird

Auf derselben Seite nennt aš-Šāfi'ī Sunnah, Aussagen der Salaf, Iğmā', vorhandenen Ikhtilāf und die arabische Sprache; er verlangt außerdem gesunden Verstand, Unterscheidungsvermögen und sorgfältige Prüfung.

Strenger Schluss

Aus „ich kenne einen authentischen Ḥadīṭ“ folgt nicht automatisch „ich besitze die Voraussetzungen für selbständigen Tarğīḥ oder Qiyās“. Aš-Šāfi'īs eigener Text macht die Ausrüstung breiter.

AL-ĠAZĀLĪ

Iğtihād verlangt Beherrschung der Beweiswege - nicht bloß guten Willen

أَنْ يَكُونَ مُحِيطًا بِمَدَارِكِ الشَّرْعِ مُتَمَكِّنًا مِنْ اسْتِثَارَةِ الظَّنِّ بِالنَّظَرِ فِيهَا

DIREKTER AUTORENTEXT

„Er muss die Beweiswege der Sharī'ah erfassen und fähig sein, durch Prüfung daraus das überwiegende Urteil zu gewinnen.“

Al-Ġazālī, al-Mustaṣfā, Bd. 1, S. 343. [Direktnachweis](#) [Scan](#)

Al-Ġazālī entfaltet danach die benötigten Wissenschaften. Für die vorliegende Frage ist entscheidend: Iğtihād ist bei ihm kein spontanes Lesen eines Textes, sondern ein geregeltes Arbeiten mit den *madārik* aš-šar' und ihrer richtigen Gewichtung.

Seine zusammenfassende Werkzeuggruppe

Im weiteren Text bündelt er einen großen Teil der Ausrüstung in Ḥadīṭkunde, arabischer Sprache und Uṣūl al-Fiqh. Einzelvoraussetzungen werden von Uṣūl-Autoren unterschiedlich formuliert; deshalb wird aus seiner Liste kein künstlicher universeller „Konsens über exakt acht Punkte“ konstruiert.

Präzision

Al-Ġazālīs Aussage ist ein direkter klassischer Uṣūltext (B). Sie ist kein marfū'er Ḥadīṭ und wird daher nicht mit „ṣaḥīḥ“ etikettiert.

AL-ĠAZĀLĪ

Teil-Iğtihād ist möglich - aber nur in tatsächlich beherrschten Bereichen

DIREKTER AUTORENTEXT

وَلَيْسَ الْإِجْتِهَادُ عِنْدِي مَنْصِبًا لَا يَتَجَزَّأُ، بَلْ يُجُوزُ أَنْ يَنَالَ الْعَالَمُ مَنْصِبَ الْإِجْتِهَادِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ
دون بعضٍ

„Iğtihād ist nach meiner Auffassung kein unteilbarer Rang; ein Gelehrter kann ihn in manchen Urteilen besitzen und in anderen nicht.“

Al-Ġazālī, al-Mustaṣfā, Bd. 1, S. 345. [Direktnachweis](#) [Scan](#)

DIREKTER AUTORENTEXT

أَنْ يَصْدُرَ الْإِجْتِهَادُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ، أَوْ لَا يَسْتَمِّمَ الْمُجْتَهِدُ نَظْرَهُ

„Fehler liegt unter anderem vor, wenn Iğtihād von Nichtqualifizierten ausgeht oder der Muğtahid seine Prüfung nicht vollendet.“

Al-Ġazālī, al-Mustaṣfā, Bd. 1, S. 356 ff., Abschnitt zur Taḥṭī'ah. [Direktnachweis](#)

Wichtige Einschränkung

„Teiliğtihād“ bedeutet nicht, dass fehlende Fachkenntnis irrelevant wird. Al-Ġazālī bindet die Befugnis gerade an den Bereich, dessen Beweise und Werkzeuge tatsächlich beherrscht werden.

Kein Iğmā' behauptet

Die Teilbarkeit des Iğtihād wird hier ausdrücklich als al-Ġazālīs Position zitiert („indī“). Andere Uṣūl-Debatten werden dadurch nicht ausgelöscht.

AL-ĠAṢṢĀṢ · ḤANAFĪ

Wer Iğtihād betreibt, muss die grundlegenden Uṣūl beherrschen

DIREKTER AUTORENTEXT

لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْإِجْتِهَادِ فِي طَلَبِ أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا بِجَمَلِ الْأُصُولِ

„Ein Mensch gehört nicht zu den Leuten des Iğtihād bei neuen Rechtsfällen, bis er die grundlegenden Uṣūl kennt.“

Al-Ġaṣṣāṣ, al-Fuṣūl fī l-Uṣūl, Bd. 4, S. 273. [KetabOnline](#) [Text](#)

Al-Ġaṣṣāṣ nennt im Anschluss unter anderem: Qur'ān, feststehende Sunnah, die Behandlung von Āḥād-Berichten, Naskh, 'āmm/hāṣṣ, sprachliche Bedeutung, Orte des Iğmā', Wege des Istidlāl und die Methoden des shar'ī Qiyās.

Ḥanafitischer Befund

Auch hier ist der Maßstab nicht „Text gesehen = selbständig urteilsfähig“. Der direkte Uṣūltext beschreibt eine ausgebildete Fähigkeit, verschiedene Beweiskategorien zusammen zu handhaben.

Fundstellenstatus

Die Seitenangabe 4/273 folgt der online zugänglichen Druckpaginierung bei KetabOnline; der zusätzliche Textlink dient der Wortlautkontrolle.

AL-ĞAŞŞĀŞ · ḤANAFĪ

Der Laie fragt Ahl al-‘Ilm - statt sich erst zum Muğtahid erklären zu müssen

إِذَا ابْتَلَى الْعَامِيُّ الَّذِي لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِجْتِهَادِ بِنَازِلَةٍ، فَعَلَيْهِ مُسَاءَلَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْهَا

DIREKTER AUTORENTEXT

„Trifft den Laien, der nicht zu den Leuten des Iğtihād gehört, ein Rechtsfall, muss er die Leute des Wissens danach fragen.“

Al-Ğaşşāş, al-Fuṣūl fī l-Uṣūl, Bd. 4, S. 281. [KetaOnline](#) [Text](#)

Seine eigene Begründung

Al-Ğaşşāş führt dabei Qur‘ān 16:43 und 9:122 an und argumentiert aus der fortlaufenden Praxis, dass Nichtfachkundige bei Rechtsfällen zu Gelehrten zurückkehren. Er erklärt zudem, dass der Laie nicht bei jeder auftretenden Frage erst die vollständige Ausbildung zum Muğtahid erwerben kann.

Ḥanafitische Kerntrennung: Wer die Voraussetzungen besitzt, betreibt Iğtihād. Wer sie bei einer konkreten Nāzilāh nicht besitzt, fragt Ahl al-‘Ilm.

Kein Missbrauch des Verskontexts

Der rechtliche Gebrauch von Q 16:43 wird hier als **al-Ğaşşāş’ eigener Uṣūlschluss** wiedergegeben - nicht fälschlich als unmittelbare Tafsiraussage aṭ-Ṭabarīs.

ŞĀFI‘Ī / MĀLIKĪ

Direkte klassische Texte: Der Nichtfachkundige folgt qualifiziertem Wissen

فَهُوَ الْعَامِيُّ الَّذِي لَا يَعْرِفُ طُرُقَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْلِدَ عَالِمًا وَيَعْمَلَ بِقَوْلِهِ

DIREKTER AUTORENTEXT

„Gemeint ist der Laie, der die Wege der shar‘ī Urteile nicht kennt; er darf einem Gelehrten folgen und nach dessen Aussage handeln.“

Al-Khaṭīb al-Bağdādī, al-Faṭḥ wa-l-Mutafaqqih, Bd. 2, S. 133. [Direktnachweis](#) [Scan](#)

فَإِنَّ الْعَامَّةَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ تَقْلِيدِ عُلَمَائِهَا عِنْدَ النَّازِلَةِ تَنْزُلُ بِهَا

DIREKTER AUTORENTEXT

„Die Allgemeinheit muss bei einem auftretenden Rechtsfall auf ihre Gelehrten zurückgreifen.“

Ibn ‘Abd al-Barr, Ġāmi‘ Bayān al-‘Ilm wa-Faḍlih, Bd. 2, S. 990. [Direktnachweis](#) [Scan](#)

Iğmā‘-Formulierung korrekt behandelt

Ibn ‘Abd al-Barr schreibt anschließend, die Gelehrten hätten darüber nicht differiert, dass die Allgemeinheit ihren Gelehrten folgt und nicht selbst Fatwā gibt. Diese PDF sagt deshalb: „**Ibn ‘Abd al-Barr berichtet fehlenden Dissens**“ - nicht: „Wir haben eigenständig jeden Iğmā‘-Beleg vollständig rekonstruiert.“

Bewusst entfernt

Der auf derselben al-Khaṭīb-Seite folgende Athar von ‘Amr ibn Qays („Ahl adh-Dhikr = Ahl al-‘Ilm“) wird hier nicht als tragender Beleg benutzt, weil seine Überlieferung in dieser Prüfung nicht gesondert graduiert wurde.

TAQLĪD

Ein Wort - verschiedene technische Definitionen

التَّقْلِيدُ هُوَ قَبُولُ قَوْلٍ بِلَا حُجَّةٍ

DIREKTER AUTORENTEXT

„Taqlid ist die Annahme einer Aussage ohne Huğğah.“

Al-Ġazālī, al-Mustaṣfā, Bd. 1, S. 371. [Direktnachweis](#) [Scan](#)

قَوْلَ الْمُفْتِيِّ وَالشَّاهِدِ لَزِمَ بِحُجَّةِ الْإِجْمَاعِ، فَهُوَ قَبُولُ قَوْلٍ بِحُجَّةٍ فَلَمْ يَكُنْ تَقْلِيدًا

DIREKTER AUTORENTEXT

„Die Aussage des Mufti und des Zeugen wird durch die Huğğah des Iğmā‘ verbindlich; damit ist es die Annahme einer Aussage aufgrund einer Huğğah und in seiner Definition kein Taqlid.“

Al-Ġazālī, ebenda. [Direktnachweis](#)

Warum Schlagworte scheitern

Al-Khaṭīb und Ibn ‘Abd al-Barr nennen das legitime Folgen des Laien ausdrücklich *Taqlid*. Al-Ġazālī definiert Taqlid enger und nimmt die verpflichtende Annahme qualifizierter Fatwā terminologisch davon aus. Derselbe praktische Vorgang kann daher in den Uṣūlwerken unterschiedlich etikettiert werden.

Strenges Urteil

Die Formel „Taqlid ist immer verboten“ ist ohne Definition zu grob. Ebenso ist „Taqlid ist immer richtig“ falsch. Zuerst muss geklärt werden, **welche Art von Folgen und welchen Wissensstand** der Autor meint.

IBN QUDĀMAH · ḤANBALĪ

Auch ein Fachkundiger kann außerhalb seines Wissensbereichs wie ein Laie sein

وَعَلَى أَنَّ الْعَامِيَ لَهُ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ

DIREKTER AUTORENTEXT

„Der Laie darf dem Muğtahid folgen.“

Ibn Qudāmah, Rawḍat an-Nāzīr, Bd. 2, S. 374. [Shamela](#) [Scan](#)

فَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ كَالْعَامِيِّ فِيمَا لَمْ يَحْصِلْ عَلَيْهِ

DIREKTER AUTORENTEXT

„Am ehesten ist er in dem Bereich, dessen Wissen er nicht erworben hat, wie ein Laie.“

Ibn Qudāmah, ebenda, zur nur teilweise vorhandenen Iğtihādfähigkeit. [Shamela](#)

Seine Definition des handlungsfähigen Muğtahid

Ibn Qudāmah beschreibt ihn als jemanden, bei dem die benötigten Wissenschaften so verfügbar sind, dass er bei Prüfung einer Frage und ihrer Beweise selbständig zu einem Ergebnis gelangen kann, ohne die Grundlagen erst von einem anderen lernen zu müssen.

Übereinstimmung mit al-Ġazālīs Kernpunkt

Beide erlauben eine differenzierte Betrachtung nach tatsächlich beherrschtem Bereich. Das bedeutet nicht, dass jeder Anfänger „Teil-Muğtahid“ ist; entscheidend bleibt erworbene Fachkompetenz für die konkrete Materie.

MUFTĪ UND MUSTAFTĪ

Nicht irgendeinen Sprecher fragen - aber die Auswahl des „Besten“ ist eine Detailfrage

DIREKTER AUTORENTEXT

لَا يَسْتَفْتِي الْعَامِّي إِلَّا مَنْ عَرَفَهُ بِالْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ

„Der Laie soll nur denjenigen um Fatwā bitten, den er als wissend und zuverlässig kennt.“

Al-Ġazālī, al-Mustaṣfā, Bd. 1, S. 373. [Direktnachweis](#)

DIREKTER AUTORENTEXT

وَلَا يَسْتَفْتِي الْعَامِّي إِلَّا مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْإِجْتِهَادِ

„Der Laie fragt nur jemanden, von dem er überwiegend annimmt, dass er zu den Leuten des Iğtihād gehört.“

Ibn Qudāmah, Rawḍat an-Nāẓir, Bd. 2, S. 384. [Shamela](#) [Scan](#)

DIREKTER AUTORENTEXT

فَلْيَقْلِدْ مُسَاءَلَةً مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ، وَلَا يَلْزِمُهُ مُرَاجَعَةُ الْأَعْلَمِ

„Wenn mehrere Muğtahidūn vorhanden sind, darf der Fragende einen von ihnen fragen; Ibn Qudāmah verpflichtet ihn nicht zum jeweils Gelehrtesten.“

Ibn Qudāmah, Bd. 2, S. 385. [Shamela](#)

Ein echter Detail-Iḥtilāf

Ibn al-ʿArabī al-Mālikī verlangt in seiner Darstellung dagegen, dass der Laie den *aʿlam* seiner Zeit und seines Ortes sucht. Das zeigt: Die Grundpflicht, qualifiziertes Wissen zu fragen, ist stärker belegt als eine einzige, unbestrittene Detailregel zur Auswahl zwischen mehreren qualifizierten Muftīs. [Ibn al-ʿArabī, Aḥkām al-Qurʾān 2/225](#)

VIER RECHTSSCHULEN

Was die geprüften ḥanafitischen, mālikitischen, šāfiʿitischen und ḥanbalitischen Texte tatsächlich gemeinsam zeigen

Die folgende Tabelle ist eine quellenbasierte Synthese. Sie behauptet keinen eigenständig rekonstruierten Iğmāʿ.

Schule / Autor	Muğtahid	Nichtfachkundiger
Ḥanafī al-Ġaṣṣāṣ	Breite Uṣūlkenntnis: Kitāb, Sunnah, Naskh, Sprache, Iğmāʿ-Orte, Istidlāl, Qiyās.	Bei Nāzilah: Ahl al-ʿIlm fragen.
Mālikī Ibn ʿAbd al-Barr	Die Kritik am blinden Folgen richtet er nicht gleichermaßen an die Allgemeinheit.	Er berichtet, die Allgemeinheit müsse bei Nāzilah auf ihre Gelehrten zurückgreifen.
Šāfiʿī aš-Šāfiʿī / al-Khaṭīb	Halāl/ḥarām nur aus Wissen; Qiyās erst mit Sunnah, Salaf, Iğmāʿ/Ikhtilāf und Arabisch.	Al-Khaṭīb erlaubt dem Laien, einem Gelehrten zu folgen und danach zu handeln.
Ḥanbalī Ibn Qudāmah	Selbständigkeit nur dort, wo die erforderlichen Wissenschaften tatsächlich verfügbar sind.	Der Laie darf dem Muğtahid folgen; außerhalb eigener Kompetenz gilt auch ein Teilkundiger entsprechend.

Gemeinsamer Kern

Die vier hier geprüften klassischen Linien stützen dieselbe Grundstruktur: **selbständige Ableitung verlangt Befähigung; wer diese Befähigung in einer Frage nicht besitzt, greift auf qualifiziertes Wissen zurück.**

Nicht in die Tabelle hineingelesen

Die Tabelle beweist weder Unfehlbarkeit eines Madhhab noch eine universelle Pflicht jedes Menschen, lebenslang genau einer benannten Schule in jeder Einzelfrage zu folgen.

ABGRENZUNGEN

Madhhab, Ittibā' und „ein ṣaḥīḥer Ḥadīṭ“ - ohne Schlagwortfehler

Madhhab

Ein Madhhab ist eine juristische Schule mit überlieferten Uṣūl, Begriffen, Gewichtungen und Fiqh. Die geprüften Texte legitimieren das Fragen und Lernen bei qualifiziertem Wissen.

Keine erfundene Dauerpflicht

Aus den hier auditierten Primärtexten wird **nicht** automatisch die These gewonnen, jeder Laie müsse lebenslang exakt einen namentlich bestimmten Madhhab wählen und dürfe nie eine andere qualifizierte Fatwā annehmen.

Ittibā'

Das Wort bedeutet Folgen. Da die klassische technische Grenzziehung zu Taqlid nicht überall identisch ist, trägt das Etikett allein kein Urteil.

Ṣaḥīḥer Ḥadīṭ

Authentizität ist unverzichtbar. Für die konkrete Fiqhanwendung können zusätzlich Dalālah, Taḥṣīṣ, Taqyīd, Naskh, andere Texte und Iğmā'fragen relevant sein.

Zwei falsche Gegensätze

Falsch 1: „Wer einen Gelehrten fragt, stellt dessen Wort über Qur'ān und Sunnah.“ - Die klassischen Texte verstehen den Muftī als Weg zur Ermittlung des Sharī'ah-Urteils. **Falsch 2:** „Wer Qur'ān und Sunnah folgt, braucht nie Fachwissen.“ - Aṣ-Ṣāfi'ī und al-Ġaṣṣāṣ verlangen gerade für die Ableitung umfangreiche Werkzeuge.

Unfehlbarkeit

Kein hier zitierter Text macht einen Muftī, Madhhab oder Muğtahid unfehlbar. Q 4:59 bleibt der Endmaßstab: Streit wird zu Offenbarung zurückgeführt.

GESICHERTER BEFUND

Was nach der strengsten Prüfung wirklich stehen bleibt

- **Allah ohne Wissen ein Ḥukm zuzuschreiben ist verboten.** Q 7:33 ist dafür ein klarer Qur'anbeleg.
- **Offenbarung bleibt die höchste Normquelle.** Q 4:59 ordnet die Rückführung des Streits zu Allah und dem Gesandten ﷺ an.
- **Es gibt anerkannten fachlichen Iğtihād.** Der ṣaḥīḥe Richter-Ḥadīṭ unterscheidet richtiges und fehlerhaftes Iğtihād.
- **Fatwā ohne Wissen ist scharf verurteilt.** Der ṣaḥīḥe Ḥadīṭ über unwissende Führer ist eindeutig.
- **Iğtihād hat wissenschaftliche Voraussetzungen.** Aš-Šāfi'ī, al-Ġaṣṣāṣ, al-Ġazālī und Ibn Qudāmah belegen das direkt.
- **Der Nichtfachkundige fragt qualifiziertes Wissen.** Al-Ġaṣṣāṣ, al-Khaṭīb, Ibn 'Abd al-Barr, al-Ġazālī und Ibn Qudāmah formulieren dies ausdrücklich.
- **Die Terminologie „Taqlid“ ist nicht einheitlich.** Deshalb ist ein Urteil ohne Definition methodisch unzuverlässig.
- **Detailfragen bleiben Detailfragen.** Ob stets der a'lam gewählt werden muss oder wie eine dauerhafte Madhhabbindung genau zu bewerten ist, darf nicht als gesicherter Konsens aus dem Grundsatz „Frage die Wissenden“ herausgelesen werden.

Endgültiger Kern

Der Laie ist nicht zum eigenständigen Muğtahid verpflichtet. Der Muğtahid darf nicht ohne die Werkzeuge des Iğtihād urteilen. Beide sind an Qur'an und authentische Sunnah gebunden - aber ihre Aufgabe gegenüber den Einzelbeweisen ist nicht dieselbe.

PRAXIS

Wer fragt, wer ableitet und wo die Grenze liegt

Situation	Was ist methodisch richtig?	Was ist methodisch falsch?
Laie kennt den Ḥukm nicht	Qualifizierten, vertrauenswürdigen Muftī fragen.	Aus einzelnen Textfragmenten selbst eine konkurrierende Fatwā konstruieren.
Fortgeschrittener Schüler	Nur in tatsächlich beherrschten Bereichen eigenständig gewichten; Grenzen kennen.	Allgemeine Lesefähigkeit mit Iğtihādfähigkeit gleichsetzen.
Muğtahid / qualifizierter Faqīh	Alle einschlägigen Beweiswege prüfen, widersprüchliche Anscheine auflösen, dann urteilen.	Bequemes Folgen eines anderen an die Stelle eigener Pflicht zur Prüfung setzen, wo er selbst zur Ableitung verpflichtet ist.
Ṣaḥīḥer Einzelḥadīṭ gefunden	Authentizität festhalten; danach Dalālah, Kontext und weitere Beweise prüfen.	Automatisch behaupten, jede abweichende Fiqhposition widerlege den Ḥadīṭ.
Mehrere qualifizierte Muftīs	Qualifikation und Vertrauenswürdigkeit ernst nehmen; Detailregeln zur Auswahl als Iḥtilāf behandeln.	Eine unbewiesene universelle Auswahlregel als Iğmā' ausgeben.
Madhhab gelernt	Als geordnete Fiqhschule und Lernweg nutzen; Beweisrang der Offenbarung wahren.	Madhhab oder Lehrer für unfehlbar erklären.

Matrixstatus

Diese Tabelle ist eine **quellenbasierte Synthese (C)**, kein wörtlicher Text eines einzelnen Imām. Die tragenden Primärstellen stehen auf den Seiten 5-17.

NEGATIVPRÜFUNG

Welche bekannten Belege hier nicht tragend verwendet werden

Strenge Quellenarbeit bedeutet auch, populäre Belege nicht zu benutzen, wenn ihr Status oder ihre Beweisrichtung für diese Untersuchung nicht genügt.

Material	Entscheidung	Grund
Mu'āḍ-Bericht „Womit wirst du urteilen?“	Nicht tragend	Der Isnād ist umstritten. Ibn Ḥazm nennt ihn „sāqiṭ“ und berichtet: „al-Buḥārī: lā yaṣīḥḥ“. Da abweichende spätere Bewertungen existieren und sichere ṣaḥīḥe Alternativbelege genügen, wird der Bericht hier nicht tragend verwendet.
Qur'ān 4:83	Aus Hauptargument entfernt	Unmittelbarer Kontext betrifft Nachrichten über Sicherheit/Furcht; die allgemeine Uṣūlthese wird stärker anders belegt.
Qur'ān 9:122	Nicht allein tragend	Wird von Uṣūl-Autoren verwendet, aber die Tafsīrvarianten rechtfertigen hier keine vereinfachte Alleinbeweissführung.
ʿAmr ibn Qays bei al-Khaṭīb	Entfernt	In dieser Prüfung nicht gesondert isnād-kritisch bewertet; der direkte Autorentext al-Khaṭīb's reicht aus.
Indirekte al-Muzanī-Zuschreibung	Nicht verwendet	Ohne einen für diese Aussage ausreichend geprüften direkten Originalnachweis wird sie nicht zur Beweisführung herangezogen.
Populäre Imām-Slogans / pauschale „Fatwā-Shopping“-Formeln	Nicht verwendet	Keine Aussage wird wegen Popularität übernommen; ohne exakt geprüfte Fundstelle trägt sie keinen Ḥukm.

Direktnachweis zum Mu'āḍ-Bericht

Dorar dokumentiert bei Ibn Ḥazm: „sāqiṭ, darin Unbekannte; al-Buḥārī sagte: nicht ṣaḥīḥ“. [Dorar](#)

SCHLUSS

Al-Iğtihād wa-t-Taqlīd - die belastbare Grenze

Endurteil der Quellenprüfung

Die stärkste, sauber belegbare Position aus den hier geprüften Quellen lautet: **Selbständiger Iğtihād ist eine fachlich qualifizierte Tätigkeit. Wer die erforderliche Fähigkeit in einer Frage nicht besitzt, fragt qualifiziertes Wissen. Qur'ān und authentische Sunnah bleiben der höchste Maßstab; das Fragen eines Muftī ersetzt diese Normquelle nicht, sondern ist für den Nichtfachkundigen der reguläre Weg, ihren Ḥukm zu erfragen.**

Sechs präzise Schlussregeln

1. Kein Halāl/Harām ohne Wissen.
2. Kein Anspruch auf Iğtihād ohne die Werkzeuge des betreffenden Bereichs.
3. Kein Laie muss zuerst selbst Muğtahid werden, bevor er handeln darf.
4. Die geprüften Texte geben keinen Grund, einen Gelehrten oder Madhhab als unfehlbare Normquelle neben der Offenbarung zu behandeln.
5. Kein technischer Taqlīd-Begriff darf aus seinem Autorenzusammenhang gerissen werden.
6. Kein Iğmā' wird behauptet, wo die Prüfung nur mehrere übereinstimmende Einzelquellen ergeben hat.

QUELLENREGISTER

Direkttexte, Şaḥīḥ-Nachweise und Scan-Zugänge

Qurʾān / Tafsīr: Q 7:33, Q 4:59, Q 16:43. Kontextkontrolle über aṭ-Ṭabarī. [7:33](#) · [4:59](#) · [16:43](#)

Şaḥīḥe Sunnah / Şaḥābī-Aṭar: al-Buḥārī 7352 / Muslim 1716 (Iğtihād des ḥākim); al-Buḥārī 100 / Muslim 2673 (Fatwā ohne Wissen); Ibn Masʿūd in al-Buḥārī 4774 / Muslim 2798. [Hākim-Iğtihād](#) · [Fatwā ohne Wissen](#) · [Ibn Masʿūd](#)

Aṣ-Şāfiʿī, ar-Risālah: S. 39 Nr. 120; S. 510 Nr. 1470-1473, Aḥmad-Şakir-Ausgabe. [S. 39](#) · [S. 510](#) · [Scan](#)

Al-Ġazālī, al-Mustaṣfā: Iğtihād-Definition S. 342; Bedingungen S. 343-345; Fehlerdiskussion; Taqlīd S. 371; Muftiwahl S. 373. [Iğtihād](#) · [Bedingungen](#) · [Fehler](#) · [Taqlīd](#) · [Muftī](#) · [Scan](#)

Al-Ġaṣṣāṣ, al-Fuṣūl fī l-Uṣūl: Bd. 4, S. 273 (Voraussetzungen); S. 281 ff. (Laie fragt Ahl al-ʿIlm). [S. 273](#) · [S. 281](#) · [Textkontrolle](#)

Al-Khaṭīb al-Baġdādī, al-Faqīh wa-l-Mutafaqqih: Bd. 2, S. 133. [Direkttext](#) · [Scan](#)

Ibn ʿAbd al-Barr, Ġāmiʿ Bayān al-ʿIlm wa-Faḍlih: Bd. 2, S. 990. [Direkttext](#) · [Scan](#)

Ibn Qudāmah, Rawḍat an-Nāzīr: Bd. 2, S. 374, 384, 385, Şaʿbān Muḥammad Ismāʿīl. [S. 374](#) · [S. 384](#) · [S. 385](#) · [Scan](#)

Ibn al-ʿArabī al-Mālikī, Aḥkām al-Qurʾān: Bd. 2, S. 225 - Detailposition zur Wahl des aʿlam. [Direkttext](#)

Ausgeschlossener Muʾaḍ-Bericht: nur zur Negativprüfung dokumentiert; kein tragender Beweis. [Dorar](#)

Hinweis zu Scans und Paginierung

Digitale Textseiten dienen der exakten Wortlaut- und Fundstellenkontrolle. Die verlinkten Scan-Ausgaben sind fotografische Buchzugänge; bei abweichenden Editionen kann ihre Seitenzählung von der jeweils zitierten Web-/Druckpaginierung abweichen. Eine Bibliotheksplattform ist Zugriffspunkt, nicht selbst die religiöse Autorität.